

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2776/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี
นาย สม ใจ ฤทธิ์เนตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192, มาตรา 195 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ใช้มีดแทงผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่า ถูกบริเวณท้องทำให้กระเพาะอาหารทะลุ แพทย์ลงความเห็นว่าจะใช้เวลารักษาตัว 30 วัน โดยไม่มีข้อความว่าผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสอย่างไร เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาฆ่าคงมีแต่เจตนาทำร้ายจึงลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ไม่ได้ คงลงโทษได้ตามมาตรา 295 เท่านั้น

การที่ศาลล่างพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 เกินกว่าที่โจทก์บรรยายมาในฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้.

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 พามีดติดตัวไปตามถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้มีดแทงนายประสิทธิ์ กาญจนเพชรผู้เสียหาย 1 ครั้ง โดยเจตนาฆ่า ถูกบริเวณท้องทำให้กระเพาะอาหารทะลุต้องรักษาตัว 30 วัน แต่ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย และจำเลยที่ 2 ใช้ไม้ตีจำเลยที่ 1 ได้รับอันตรายแก่กาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 295, 371 และริบของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ 2 ไม่ให้การแต่ได้นำสืบปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 จำคุก 3 ปี และมาตรา 371 ปรับ 90 บาท จำเลยที่ 2 มีความผิดตามมาตรา 295 จำคุก 3 เดือน กรณีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี ปรับ 60 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 เดือน ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามมาตรา 29, 30 ระเบียบของกลาง คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์เฉพาะข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ว่ากระทำเพื่อป้องกันพอสสมควรแก่เหตุ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงโดยผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้แทงผู้เสียหายเพื่อป้องกันตนโดยชอบด้วยกฎหมาย และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์บรรยายมาเพียงว่าแพทย์ลงความเห็นว่าคุณเสียหายต้องใช้เวลารักษาตัว 30 วัน ไม่มีข้อความว่าได้รับอันตรายสาหัสอย่างไรอันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 จึงลงโทษจำเลยที่ 1 ตามบทมาตราดังกล่าวไม่ได้ คงลงโทษได้ตามมาตรา 295 เท่านั้น ปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้เอง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 2 ปี ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม เหลือ จำคุก 1 ปี 4 เดือน รวมโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 1 ปี 4 เดือน และปรับ 60 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>